



P U T U S A N

Nomor 5899 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ROHIMAH, bertempat tinggal di Jalan Tambak Wedi Jaya, Nomor 1, RT 010, RW 002, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hartono & Associates, yang beralamat di Jalan Kedungklinter I, Nomor 65, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG KUSUMA BANGSA SURABAYA, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 122, Surabaya, diwakili oleh Abdul Muin selaku *Branch Manager*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., *Branch Office* Surabaya Kusumabangsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, Nomor 5, Surabaya, diwakili oleh Tugas Agus Priyo, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Yunianto, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
3. Menyatakan tidak sah segala bentuk lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap hak atas tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00314 seluas 339 m² atas nama Siti Rohimah dan Ahmad Fatur Rohman serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00315 seluas 170 m² atas nama Siti Rohimah;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menyatakan segala bentuk segala transaksi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek lelang dalam perkara ini, baik itu menjual lelang, menghibahkan dan atau mentake-over terhadap objek lelang dalam perkara ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menolak segala bentuk pengajuan permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Tergugat terhadap agunan/jaminan dalam perkara ini, sekaligus menunda pelaksanaan pelelangannya hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);



- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 30 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan, Nomor 191/PDT/2024/PT SBY., tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby., *juncto* Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 30 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor191/PDT/2024/PT SBY., tanggal 2 April 2024, yang dimohonkan kasasi;
2. Menerima/dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
4. Menyatakan tidak sah segala bentuk lelang yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melalui Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi terhadap hak atas tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00314 seluas 339 m² atas nama Siti Rohimah dan Ahmad Fatur Rohman serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00315 seluas 170 m² atas nama Siti Rohimah;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

8. Menyatakan segala bentuk segala transaksi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap objek lelang dalam perkara ini, baik itu menjual, lelang, menghibahkan dan atau mentake-over terhadap objek lelang dalam perkara ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk menolak segala bentuk pengajuan permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap agunan/jaminan dalam perkara ini, sekaligus menunda pelaksanaan pelelangannya hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Atau:

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat, dimana Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat;

Bahwa dengan demikian dengan tidak ditariknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan di dalam perkara *a quo* tidaklah menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, terlebih sebagaimana uraian gugatan Penggugat tidak ada dalil yang mempermasalahkan tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut;

Bahwa demikian pula dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan tidaklah menjadi gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, karena sebagaimana Rumusan Kamar Perdata Umum/1.d/Surat Edaram Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menentukan bahwa kriteria Badan Pertanahan Nasional yang harus ditarik sebagai pihak adalah jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, sedangkan di dalam petitum gugatan Penggugat *a quo* tidak terdapat petitum yang demikian;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak tepat dan salah menerapkan hukum sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



Bahwa terlepas alasan kasasi, sebagaimana fakta persidangan Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena telah melakukan penunggakan terhadap kewajibannya kepada Tergugat, dimana dengan wanprestasinya debitur tersebut, maka Tergugat telah melakukan penagihan tunggakan dan telah mengirimkan surat peringatan ke 1, 2 dan 3 kepada Penggugat tetapi tidak ada tanggapan positif dari debitur, sehingga dengan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka apabila debitur wanprestasi, Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan yang dapat dilakukan tanpa campur tangan pengadilan/tanpa memerlukan fiat eksekusi;

Bahwa lelang terhadap objek jaminan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan khususnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut bahwa pelaksanaan lelang yang masih dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya/Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah maupun batal sebagaimana petitum gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Siti Rohimah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/PDT/2024/PT SBY., tanggal 2 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 30 Januari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang senyatanya kalah dimana gugatan Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI ROHIMAH**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/PDT/2024/PT SBY., tanggal 2 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 30 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhania, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5899 K/Pdt/2024